

令和8年度
宅地建物取引士講座

応用答練

法令上の制限・解答・解説
その他関連知識

TAC

〈解答＆弱点チェック〉

問題 No.	項目	正 解	重 要 度	解 答 あ な た の	チ ェ ッ ク
1	都市計画法	都市計画決定・指定等	1	★★	
2		都市計画の内容等	3	★★	
3		開発許可の要否	3	★★★	
4		開発許可手続き等	1	★★	
5		開発許可手続き等	4	★★	
6		開発許可手続き等	4	★★★★	
7	建築基準法	建築確認の要否等	1	★★★★	
8		総 合	3	★★★★	
9		総 合	3	★★	
10		建 蔽 率 等	2	★★	
11		日 影 規 制 等	2	★★	
12		防火・準防火地域	3	★★	
13	国 土 法（事後届出）		4	★★	
14	農 地 法		1	★★★★	
15	区 画 法（仮換地）		2	★★	
16	盛 土 規 制 法		4	★★	
17	盛 土 規 制 法		2	★★	
18	そ の 他 の 法 令		1	★★	
19	その他 関連 知識	不動産鑑定評価基準	2	★	
20		地 価 公 示 法	4	★★★★	
21		地 価 公 示 法	4	★★★★	
22		不 動 産 取 得 税	4	★★	
23		固 定 資 産 税	3	★★	
24		印 紙 税	1	★	
25		登 録 免 許 税	4	★	
26		贈 与 税	1	★	
27		譲 渡 所 得 税	3	★★	
28	免除	住 宅 金 融 支 援 機 構	2	★★★★	
29		景表法（公正競争規約）	3	★★★★	
30		統 計	4	★★★★	

※問 28～問 30 は登録講習修了者の免除問題です。

★★★★：必ず復習すべき問題

★★★：できるだけ復習してほしい問題

★：時間があれば復習してほしい問題

【問 1】 正解 1

- 1 × **都市計画区域の指定**は、原則として「**都道府県**」、2以上の都府県にわたる場合「**国土交通大臣**」が行う（都市計画法5条1項・2項・4項）。
- 2 ○ **高度地区**は、**用途地域内**において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の**高さの最高限度又は最低限度を定める地区**とされている（9条18項）。
- 3 ○ **都道府県**は、**国の利害に重大な関係がある一定の都市計画**（国道・空港等）の**決定**をしようとするときは、あらかじめ、**国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない**（18条3項、施行令12条）。
- 4 ○ 縦覧に供された都市計画の案について、関係市町村の住民及び利害関係人は、**2週間の縦覧期間の満了日までに、都道府県の作成に係るものについては都道府県に、市町村の作成に係るものについては市町村に、意見書を提出できる**（都市計画法17条1項・2項）。

【問 2】 正解 3

- 1 × **市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、「都道府県」が定めた都市計画が優先する**（都市計画法15条4項）。
- 2 × **防火地域又は準防火地域**は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域であり（9条21項）、「**建築基準法**」で規制される（建築基準法61条～66条参照）。
- 3 ○ **高層住居誘導地区**は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、「**準住居地域**」、近隣商業地域又は「**準工業地域**」内において定める地区である（都市計画法9条17項）。
- 4 × **都市計画事業**については、土地収用法20条の規定による「**事業の認定は行わず**」、都市計画事業の認可・承認でこれに代えるものとし、都市計画事業の認可等の告示をもって事業認定の告示とみなされる（70条1項）。

【問 3】 正解 3

- 1 × **開発行為**とは、主として**建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」**をいう（都市計画法4条12項）。区画形質の変更を伴わない「**造成された宅地**」で、建築物を建築するだけの行為は、開発行為に該当せず、**開発許可は「不要」**である。

〈TAC〉宅建一応用 法/他・解

- 2 × 医療施設を建築するための開発行為は、開発許可不要のケースには該当しない。さらに、市街化区域内では、1,000㎡以上（本肢では2,500㎡）の開発行為は、開発許可が「必要」である（29条1項1号・3号、施行令19条1項、21条）。
- 3 ○ 市街化調整区域内では、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築等の目的で行う開発行為は、規模にかかわらず、開発許可は不要である（都市計画法29条1項2号、施行令19条1項参照）。
- 4 × 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、区域や規模に関係なく、開発許可は「不要」である（都市計画法29条1項6号）。

【問 4】 正解 1

- 1 ○ 開発許可申請書には、予定建築物の「用途」を記載しなければならない（都市計画法30条1項2号）。
- 2 × 開発許可の申請書に記載すべき事項は、次のとおりである（30条1項）。
 - ① 開発区域（工区に分けたときは開発区域及び工区）の位置、区域及び規模
 - ② 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途
 - ③ 開発行為に関する設計
 - ④ 工事施行者（開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう）等したがって、「工事施行者」を記載する「必要がある」。
- 3 × 「通常の管理行為」は、開発許可が「不要」である（29条1項11号）。
- 4 × ゴルフコースであれば、その規模に関わらず、第二種特定工作物に該当する（4条11項）。つまり、10,000㎡未満の規模（本肢では9,900㎡）でも、開発行為に該当する。また、準都市計画区域内では、3,000㎡以上の開発行為は、開発許可が必要である。したがって、本肢の土地の区画形質の変更については、開発許可が「必要」である（29条1項、4条12項、施行令19条1項）。

【問 5】 正解 4

- 1 ○ 知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない（都市計画法35条1項）。この処分をするには、文書をもって当該申請者に通知しなければならない（同2項）。
- 2 ○ 工事完了の公告前は、原則として建築等はできないが、工事用仮設建築物は建築できる（37条1号）。

- 3 ○ 1 ha以上の規模（本肢では2 ha）の開発行為に関する設計に係る**設計図書**（開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面（現寸図その他これに類するものを除く）及び仕様書をいう）は、一定の**資格を有する者の作成したもの**でなければならない（31条、施行規則18条）。
- 4 × **市街化調整区域**では、開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う建築物の改築については、原則として、**知事の許可を受ける「必要がある」**（都市計画法43条1項）。

【問 6】 正解 4

- 1 ○ 開発許可を受けた者は、当該**開発区域**（開発区域を工区に分けたときは、工区）の**全部**について当該開発行為に関する**工事**（当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事）を**完了**したときは、その旨を**知事に届け出**なければならない（都市計画法36条1項）。
- 2 ○ 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、**工事完了の公告があるまでの間は**、原則として建築物を建築（本肢では新築）してはならない。ただし、開発行為に**同意をしていない者は**、その権利の行使として**建築物を建築**できる（37条2号）。
- 3 ○ 開発許可を受けた者は、開発許可の申請書の記載事項を変更しようとする場合、原則として、知事の許可が必要となる（35条の2第1項、30条1項）。しかし、軽微な変更（**工事着手予定年月日等**）は、**変更後、遅滞なく、届出**をするだけでよい（35条の2第1項ただし書・3項、施行規則28条の4）。
- 4 × 開発許可を受けた者の相続人その他の「一般」**承継人**は、知事の「**承認不要**」で、被承継人が有していた許可に基づく**地位を承継**する（都市計画法44条）。

【問 7】 正解 1

- 1 × 特殊な用途に供する部分の床面積の合計が**200㎡超**（本肢では、共同住宅で1,000㎡）の**特殊建築物への用途変更**（類似の用途への変更を除く）は、**建築確認が「必要」**となる（建築基準法87条1項、6条1項1号、別表第一（い）欄、施行令137条の18）。
- 2 ○ ①**階数が2以上**（本肢では2）又は②**延べ面積が200㎡超**（本肢では300㎡）のいずれかに該当すれば、**大規模建築物**である。本肢は、①②のいずれにも該当する。したがって、建築（新築・増築・改築・移転）には**建築確認が必要**となる（建築基準法6条1項2号）。

〈TAC〉宅建一応用 法/他・解

- 3 ○ 防火地域又は準防火地域内においては、**10㎡以内の増築・改築・移転**であっても**建築確認が必要**となる（6条1項・2項）。
- 4 ○ **都市計画区域・準都市計画区域等内**における**新築**は、建築物の**規模や種類**に関係なく、**建築確認が必要**となる（6条1項3号）。

【問 8】 正解 3

- 1 ○ 建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において当該敷地面積の**最低限度**が定められたときは、原則として、当該**最低限度以上**でなければならない（建築基準法53条の2第1項）。そして、その最低限度は、**200㎡を超えてはならない**（同2項）。
- 2 ○ 屋上広場又は**2階以上の階にあるバルコニー**その他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが**1.1m以上の手すり壁**、さく又は**金網**を設けなければならない（施行令126条1項）。
- 3 × 建築物に設ける昇降機は、安全な構造でかつその昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない（建築基準法34条1項）。そして、高さ
「**31mを超える**」建築物には、原則として、**非常用の昇降機**を設置しなければならないが（同2項）、本肢は30mなので、その必要はない。
- 4 ○ 建築物の敷地が複数の用途地域にまたがるときは、敷地の全部について、**過半の属する地域の用途制限が適用**される（91条）。したがって、当該敷地の過半が**準工業地域内**であるときは、**中学校を建築できる**（48条、別表第二）。

【問 9】 正解 3

- 1 ○ **居室の天井の高さ**は、**2.1m以上**でなければならない（建築基準法施行令21条1項）。その天井の高さは、**室の床面から測り**、一室で**天井の高さの異なる部分**がある場合、その**平均の高さ**による（同2項）。
- 2 ○ **映画館**は、**客席の部分の床面積の合計面積にかかわらず**、「**近隣商業地域**」、**商業地域**、**準工業地域で建築できる**（建築基準法48条、別表第二）。
- 3 × 居室には**換気のための窓その他の開口部**を設け、その換気に**有効な部分の面積**は、「**原則**」として、その居室の床面積に対して、「**20分の1**」以上としなければならない。ただし、一定の技術的基準に従って換気設備を設けた場合は、この必要はない（28条2項）。
- 4 ○ **建築協定**は、その区域内における建築物の**敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準**について**定めることができる**（69条）。

【問 10】 正解 2

- 1 ○ 公園・広場・道路・川その他これらに類するものの内にある建築物で**特定行政庁**が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、**建蔽率制限が適用されない**（建築基準法53条6項3号・9項、44条2項）。
- 2 × 建築物の敷地が**容積率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる**場合、当該建蔽率は、当該各地域又は区域内の容積率の**限度**に「その敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下（加重平均）」でなければならない（53条2項）。「容積率の限度を合計して、その半分以下」ということではない。
- 3 ○ （第一種・第二種）低層住居専用地域又は**田園住居地域内**においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離（**外壁の後退距離**）は、当該地域に関する都市計画において当該距離の限度が定められた場合、原則として、当該**限度以上**でなければならない（54条1項）。この限度は、**1.5m又は1m**である（同2項）。
- 4 ○ **石綿等「以外」**の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして**政令で定める物質は、ホルムアルデヒド及びクロロピリホス**である（28条の2第3号、施行令20条の5）。

【問 11】 正解 2

- 1 ○ （第一種・第二種）中高層住居専用地域で、**日影規制の対象**となるのは、**高さが10mを超える建築物**である（建築基準法56条の2第1項、別表第四）。
- 2 × **日影規制は、冬至日の真太陽時**による午前8時から午後4時まで（北海道の区域内では、午前9時から午後3時まで）の間において**日影時間を測定**し、一定の地域等のうち、「**地方公共団体の条例で指定された区域**」で適用される（56条の2第1項）。
- 3 ○ **日影規制の対象区域は、地方公共団体が条例で指定することとされているが、商業地域、工業地域及び工業専用地域はその対象区域として指定できない**（56条の2第1項、別表第四）。
- 4 ○ 同一の敷地内に2以上の建築物があるときは、これらを**1つの建築物とみなして日影規制が適用される**（56条の2第2項）。

〈TAC〉宅建一応用 法/他・解

【問 12】 正解 3

- 1 ○ 防火地域内にある「看板」、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は「(屋上以外に設ける) 高さ3mを超える」ものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない(建築基準法64条)。
- 2 ○ 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の一定の防火設備を設けなければならない(61条1項本文)。
- 3 × 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が「耐火構造」のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる(63条)。「準耐火構造」のものについては、この規定の対象にならない。
- 4 ○ 防火壁がある場合は、防火壁外の部分について、本肢では「準」防火地域の規制に適合させればよい(65条2項ただし書)。

【問 13】 正解 4

- 1 × 贈与は、対価性がなく、土地売買等の契約に該当しないので、事後届出は「不要」となる(国土利用計画法23条1項・2項、14条1項)。
- 2 × 農地法5条の許可を受けるときでも、事後届出は「必要」となる(23条1項・2項、14条1項)。なお、農地法「3条」の許可を受けるときなら不要となる(23条2項3号、施行令17条1号、6条7号)。
- 3 × 予約完結権の譲渡は、土地売買等の契約に該当する。したがって、市街化区域内の2,000㎡の土地の予約完結権の譲渡は、事後届出が「必要」となる(国土利用計画法23条1項・2項、14条1項)。
- 4 ○ 取引当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体等である場合は、事後届出は不要である(23条2項3号)。したがって、C市が所有する土地をDが購入した場合でも、Dは事後届出が不要となる。

【問 14】 正解 1

- 1 ○ 農地を数ヵ月だけ資材置場として賃貸する場合でも、転用目的の権利移動であるから、営農に支障があるか否かを問わず、原則として5条許可が必要である(農地法5条1項)。市街化区域内であれば農業委員会への届出の特例があるが、本肢は市街化区域外であるから、規定通り、許可が必要となる。

- 2 × 農地又は採草放牧地について、使用貸借による権利の移転又は質権の設定等をする場合は、原則として3条又は5条許可が「必要」である（3条1項、5条1項）。なお、5条許可については、市街化区域内なら農業委員会への届出の特例がある。
- 3 × 家庭菜園は、農地に該当しない。したがって、農地法の許可は「不要」である（2条1項、4条1項）。
- 4 × 相続により農地を取得する場合には、3条許可は「不要」である（3条1項12号）。

【問 15】 正解 2

- 1 ○ 換地計画において換地を定める場合には、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない（土地区画整理法89条1項）。
- 2 × 施行者は、換地処分を行う前において、①「土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある」場合又は②「換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある」場合には、施行地区内の宅地について仮換地を指定できる（98条1項前段）。②に限られるのではなく、①の場合もある。
- 3 ○ 仮換地が指定された場合、「従前の宅地」の所有者等は、仮換地指定の効力発生日から、仮換地について使用収益できる（99条1項）。売買によって従前の宅地を取得した者は、売主が有していた仮換地の使用収益権を承継し、仮換地を使用収益できる。
- 4 ○ 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、①仮換地の位置・地積、②仮換地の指定の効力発生日を通知してするものとする（98条5項）。

【問 16】 正解 4

- 1 ○ 知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合、その土地の所有者・管理者・占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告できる（宅地造成及び特定盛土等規制法22条2項）。

〈TAC〉宅建一応用 法/他・解

- 2 ○ 宅地造成等工事規制区域内において、「盛土又は切土をする土地の面積が1,500㎡超（本肢では2,000㎡）の土地に排水施設を設置する場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない（13条2項、施行令21条2号）。
- 3 ○ 知事は、擁壁等の設置又は改造その他災害防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部又は一部について、指定事由がなくなつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について、指定を解除する（法45条2項）。
- 4 × 知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合は、その造成宅地の所有者、管理者又は「占有者」に対し、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置をとることを勧告できる（46条2項）。「所有者又は管理者」に限られているわけではない。

【問 17】 正解 2

- 1 × 宅地とは、①農地・採草放牧地・森林以外の土地、及び、②道路・公園・河川その他「政令で定める公共施設」の用に供せられている土地（公共施設用地）以外の土地をいい、政令で定める公共施設とは、国又は地方公共団体が管理する学校・運動場・墓地・緑地・広場等をいう（宅地造成及び特定盛土等規制法2条1号、施行令2条、施行規則1条2項）。したがって、墓地は、国又は地方公共団体が管理するもの「以外（本肢では「宗教法人」）」のものは宅地に該当する。したがって、面積が500㎡超（本肢では7万㎡）の土地について盛土又は切土を行う本肢の場合、「宅地造成」に当たるので（法2条2号、施行令3条5号）、許可「不要」とはいえない（法12条1項）。
- 2 ○ 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者・管理者・占有者は、宅地造成等（当該規制区域の指定前に行われたものを含む）に伴う災害が生じないように、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない（「努力義務」22条1項）。
- 3 × 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者・管理者・占有者には、災害が生じないように、擁壁の設置等の措置を講ずる努力義務がある（46条1項）。
- 4 × 知事は、偽りその他不正な手段により①宅地造成等に関する工事若しくは変更の許可を受けた者又は②その許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を「取り消すことができる」（20条1項、12条1項、16条1項）。

【問 18】 正解 1

- 1 ○ 河川法によれば、**河川区域内**の土地を占有しようとする者は、河川管理者以外の者が権原に基づき管理する土地を除き、**河川管理者の許可**を受けなければならない（河川法24条）。
- 2 × 津波防災地域づくりに関する法律によれば、**津波防護施設区域内**の土地において**土地の掘削、盛土又は切土等**をしようとする者は、一定の場合を除き、**津波防護施設管理者の「許可」**を受けなければならない（津波防災地域づくりに関する法律23条1項2号）。
- 3 × 道路法によれば、**道路の区域が決定された後**、道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者が当該区域についての土地に関する**権原**を取得する前でも、「**道路管理者の許可**を受けなければ」、当該区域内において**土地の形質の変更、工作物を新築・改築・増築等**してはならない（道路法91条1項）。
- 4 × 海岸法によれば、**海岸保全区域内**において**土地の掘削、盛土又は切土等**をしようとする者は、一定の場合を除き、「**海岸管理者**」の許可を受けなければならない（海岸法8条1項3号）。

【問 19】 正解 2

- 1 ○ **取引事例比較法**は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有効である（不動産鑑定評価基準総論7-1-3-1）。したがって、**不動産の取引が極めて乏しい地域**（農地地域など）における不動産や、取引されることが極めて少ない不動産（神社・仏閣、学校・公園等の公共・公益的なもの）については、その**適用は困難**である。
- 2 × **土地についての原価法の適用**において、**宅地造成直後の対象地の地域要因と価格時点における対象地の地域要因とを比較し、公共施設、利便施設等の整備及び住宅等の建設等により、社会的、経済的環境の変化が価格水準に影響を与えていると客観的に認められる場合には、地域要因の変化の程度に応じた増加額を熟成度として加算することができる**（7-1-2-2-（2））。

〈TAC〉宅建一応用 法/他・解

- 3 ○ 不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、**原価法**、**取引事例比較法**及び**収益還元法**に大別され、原価法による試算価格を**積算価格**、取引事例比較法による試算価格を**比準価格**、収益還元法による試算価格を**収益価格**という（7-1-2-1、7-1-3-1、7-1-4-1）。各手法と試算価格の対応関係はおさえておくこと。
- 4 ○ 証券化対象不動産の鑑定評価における収益価格を求めるに当たっては、**DCF法を適用しなければならない**。この場合において、併せて直接還元法を適用することより検証を行うことが適切である（各論3-5）。

【問 20】 正解 4

- 1 × 土地鑑定委員会は、都市計画法に規定する**都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域**（国土利用計画法の規定により指定された規制区域を除く。これを「**公示区域**」という）**内の標準地**について、毎年1回、国土交通省令で定めるところにより、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示する（地価公示法2条1項）。したがって、**公示区域内の標準地は、都市計画区域の内外を問わず選定される**。
- 2 × 標準地の鑑定評価は、2人以上の不動産鑑定士が行う（2条1項）。また、標準地の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない（24条）。そして、**標準地の鑑定評価について虚偽の鑑定評価を行った不動産鑑定士、「又は」、正当な理由がなく、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした不動産鑑定士は、6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又はこれを併科される**（27条）。
- 3 × 「**指標**」ではなく「**規準**」の説明であるから誤り。すなわち、公示価格を「**規準**」とするとは、**対象土地の価格**（当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして成立すると認められる価格）を求めるに際して、当該**対象土地**とこれに類似する利用価値を有すると認められる**1又は2以上の標準地**との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての**比較**を行い、その結果に基づき、当該**標準地の公示価格**と当該**対象土地の価格**との間に**均衡を保たせること**をいう（11条）。

- 4 ○ 土地鑑定委員会は、**標準地の単位面積当たりの正常な価格**を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を**官報で公示**しなければならない（6条）。標準地の価格の「総額」については、官報で公示する必要はない。
- ① 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
 - ② **標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日**
 - ③ 標準地の地積及び形状
 - ④ 標準地及びその周辺の土地の利用の現況
 - ⑤ その他国土交通省令で定める事項

【問 21】 正解 4

- 1 ○ **土地鑑定委員会の委員**（委員7人をもって組織し、委員のうち6人は**非常勤**とする）は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、**両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する**（地価公示法14条、15条1項）。
- 2 ○ **地価公示法**は、都市及びその周辺の地域等において、**標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して「指標」を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的とする**（1条）。なお、「指標」と「規準」は、言葉の意味が異なることに注意しよう。
- 3 ○ **不動産鑑定士**は、土地鑑定委員会の求めに応じて**標準地の鑑定評価**を行うにあたっては、国土交通省令で定めるところにより、①近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、②近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び③同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額「**①～③すべて**」を「**勘案**」してこれを行わなければならない（4条）。
- 4 × 「**土地鑑定委員会**」は、国土交通省令で定めるところにより、**自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が「通常」と認められる一団の土地について標準地を選定する**（3条）。

【問 22】 正解 4

- 1 ○ **共有物の分割による不動産の取得**（当該不動産の取得者の**分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く**）に対しては、**形式的な所有権の移転とされ、不動産取得税は課税されない**（地方税法73条の7第2号の3）。

〈TAC〉宅建一応用 法/他・解

- 2 ○ 相続（包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む）による不動産の取得に対しては、不動産取得税は課税されない（73条の7第1号）。
- 3 ○ 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合においては、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税が課税される（73条の2第3項）。なお、この場合の課税標準は、当該改築により増加した価格とされている（73条の13第2項）。
- 4 × 不動産取得税は市町村税ではなく、（都）道府県税である（1条2項、4条2項4号）。なお、「普通徴収の方法によらなければならない」という点は正しい（73条の17第1項）。

【問 23】 正解 3

- 1 ○ 固定資産税の課税客体は、土地・家屋・償却資産である（地方税法341条1号）。償却資産とは、機械・船舶・航空機等であるが、宅建士試験対策上は深入りしなくてよい。
- 2 ○ 「総務大臣」は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続（以下「固定資産評価基準」という）を定め、これを告示しなければならない（388条1項前段）。なお、この固定資産評価基準には、その細目に関する事項について都道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる（同後段、1条2項）。
- 3 × 一定の要件を満たした新築住宅は、5年度間（中高層耐火建築物等）又は3年度間（中高層耐火建築物等以外）、床面積「120㎡」までの部分の税額が「2分の1」に減額される（附則15条の6、施行令附則12条）。なお、認定長期優良住宅の場合、それぞれ、7年度間又は5年度間減額されるが（附則15条の7）、本問においては考慮しなくてよい。
- 4 ○ 市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によって不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる（343条4項）。

【問 24】 正解 1

- 1 ○ 営業（会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く）に関しない受取書には、印紙税は課されない（印紙税法5条1号、別表第1第17号）。

- 2 × 記載された受取金額が「5万円未満」の受取書には、印紙税は課されない（5条1号、別表第1第17号）。
- 3 × 「**抵当権の設定に関する契約書**」には印紙税は課されない（2条、別表第1）。
- 4 × 契約書に**消費税及び地方消費税額**が記載されている場合、その金額（消費税額等）は**記載金額には含めないこととされている**（個別通達：消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて）。

【問 25】 正解 4

- 1 × **住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置**（以下「軽減措置」という。租税特別措置法73条、施行令42条。以下同じ）の対象は、「**住宅用家屋**」に**限定**されていることから、「住宅用家屋の敷地の用に供されている土地」に係る所有権の移転登記には適用されない。
- 2 × 軽減措置は、「**売買**」又は「**競落（競売による落札）**」により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記に**適用される**。「**贈与**」等他の原因により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には**適用されない**ので注意。
- 3 × 軽減措置が適用される住宅は、**既存住宅**については、①**新耐震基準**（国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準）に**適合**するもの、②昭和57年1月1日以後に建築されたもの等が要件となっている。すなわち、既存住宅についても、**要件を満たせば、軽減措置が適用される**。
- 4 ○ 軽減措置は、**取得後「1年以内」に登記**することが適用要件の一つとなっている。

【問 26】 正解 1

- 1 × 令和8年12月31日までの間に、「**直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税**」（租税特別措置法70条の2。以下同じ）の適用を受ける場合の**非課税限度額**は、住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用家屋の種類によって異なる。「**省エネ等住宅**」の場合は1,000万円であるが、「**省エネ等住宅以外の住宅**」の場合は500万円である。なお、「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準に適合する住宅用家屋であることにつき、一定の証明書等を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものを意味する。
- 2 ○ 特例の適用対象者は、**贈与を受けた日の属する年（本問では令和8年）の1月1日（令和8年1月1日）において18歳以上の者**である。
- 3 ○ 贈与を受けた金銭を、一定要件を満たす**新築、取得（既存住宅用家屋を含む）又は増改築等の対価に充てる場合に、この特例の適用を受けることができる**。

〈TAC〉宅建一応用 法/他・解

- 4 ○ この特例の適用対象は、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者である。

【問 27】 正解 3

- 1 ○ 居住用財産を譲渡した場合において、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない（租税特別措置法31条の3第1項、36条の2第1項）。
- 2 ○ 収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、特別控除後の譲渡益について要件を満たせば、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の重複適用を受けることができる（31条の3第1項、33条の4第1項）。なお、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えることが要件となっていることにも注意。肢4も参照。
- 3 × 収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、特別控除後の譲渡益について、優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることが「できない」（31条の2第4項、33条の4第1項）。
- 4 ○ 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときでも、特別控除後の譲渡益について要件を満たせば、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の重複適用を受けることができる（31条の3第1項、35条1項）。なお、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えることが要件となっていることにも注意。肢2も参照。

【問 28】 正解 2

- 1 ○ 証券化支援事業(買取型)の代表的なものは、最長「35年」の全期間固定金利となる「フラット35」（民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して実現した長期固定金利の住宅ローン）である。フラット35は、申込本人またはその親族が居住する新築住宅の建設資金・購入資金、中古住宅の購入資金等に利用できるものである（返済中に、申込本人またはその親族が実際に居住していることの確認がなされる場合がある）。したがって、第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金に利用するなどの目的外利用が判明した場合には、借入金全額を一括で返済しなければならない場合がある（住宅金融支援機構ホームページより）。つまり、第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。

- 2 × 住宅金融支援機構は、**住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進**に関する法律19条の規定による貸付けを行う（独立行政法人住宅金融支援機構法13条2項7号、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律19条）。ここでいう「**住宅確保要配慮者**」とは、高齢者、低額所得者、**子育て世帯**、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者をいう。
- 3 ○ 住宅金融支援機構は、「**空家等対策の推進に関する特別措置法**21条の規定による**情報の提供その他の援助**」を、業務として行う（独立行政法人住宅金融支援機構法13条2項4号）。近年の改正点である。
- 4 ○ 住宅金融支援機構は、勤労者財産形成促進法10条1項の規定による、**財形住宅貸付け**を、業務として行う（13条2項9号、勤労者財産形成促進法10条1項）。

【問 29】 正解 3

- 1 ○ **建築基準法42条2項**の規定により道路とみなされる部分（セットバックを要する部分）を含む土地については、**その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、併せてその面積を明示**しなければならない（不動産の表示に関する公正競争規約施行規則7条2号）。
- 2 ○ **傾斜地を含む土地**であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね**30%以上**を占める場合（マンション及び別荘地等を除く）は、**傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示**しなければならない（7条9号）。
- 3 × **国土利用計画法**による「許可」又は「事前届出」を必要とする場合は、その旨を明示して表示しなければならない（7条16号）。
- 4 ○ 取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」又は「媒介」（「仲介」）の別をこれらの用語を用いて表示しなければならない（9条1号）。したがって、本肢の場合は、「売主」と表示しなければならない。

【問 30】 正解 4

- 1 ○ 令和7年の**新設住宅着工戸数**は約**74万戸**（740,667戸）で、**3年連続の減少**（対前年比6.5%減）となった（建築着工統計・国土交通省）。
- 2 ○ 2025年度末現在における指定流通機構の**総登録件数**は、**756,737件**（前年度末比3.1%減）で、このうち**売り物件**が436,292件（全体の約57.7%）、**賃貸物件**が320,445件（全体の約42.3%）であり、**2年連続して売り物件が賃貸物件の件数を上回った**（2026年4月20日公益財団法人不動産流通推進センター公表）。

〈TAC〉宅建一応用 法/他・解

- 3
 ○
 令和5年度の不動産業の売上高は、58兆8,245億円で、前年度比4.2%の増収（2年連続の増収）となっている（令和6年度法人企業統計調査・財務省）。
- 4
 ×
 令和7年1月以降の1年間の地価は、「全国」平均でみると「商業地」は「5年連続の上昇（上昇幅拡大）」となった（令和8年地価公示・国土交通省）。なお、「全国」の「全用途平均」「住宅地」「商業地」のいずれも「5年連続の上昇」である。

地価⇒いずれも5年連続の上昇（網掛け部分は上昇幅拡大）
 (単位：％)

	全用途平均	住宅地	商業地
全 国	2.8	2.1	4.3
三大都市圏	4.6	3.5	7.8
地方圏	1.2	0.9	1.6